

1500233-46.2021.8.26.0596
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo
Magistrado: ISABELA DE SOUZA NUNES FIEL
Comarca: Serrana
Foro: Foro de Serrana
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 13/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2138663/2021 - DEL.POL.SERRANA, 12671883 - DEL.POL.SERRANA, 1037/20/427 -
DEL.POL.SERRANA, 2138663 - DEL.POL.SERRANA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Serrana
Foro de Serrana
1ª Vara
Avenida Habib Jábali, 500, Serrana-SP - cep 14150-000
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500233-46.2021.8.26.0596 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500233-46.2021.8.26.0596
Classe - Assunto:
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2138663/2021 - DEL.POL.SERRANA, 12671883 - DEL.POL.SERRANA, 1037/20/427 -
DEL.POL.SERRANA, 2138663 - DEL.POL.SERRANA
Autor:
Justiça Pública
Averiguado e Réu:
DESCONHECIDA e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Viviane Decnop Freitas Figueira

Vistos.

LUIZ HENRIQUE DE SOUZA RAMOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, porque em 31 de julho de 2020, por volta das 07h30, na Rua Vicente Paula Lima, nº 01, nesta cidade e comarca, subtraiu para si, mediante violência física contra a vítima Alaide de Freitas Santos, um celular de sua propriedade, marca Samsung, modelo J4, avaliado em R\$ 600,00 (seiscentos reais) conforme Auto de Avaliação (fls. 09/10).

A denúncia foi recebida em 16 de fevereiro de 2022 (fl. 74).

Devidamente citado (fl. 80), o réu apresentou resposta à acusação (fls. 84/85).

Na fase instrutória foi ouvida a testemunha Andrea de Moraes Teixeira, bem como interrogado o réu (fls. 120/121). A vítima não foi localizada para prestar depoimento em juízo.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a procedência da ação nos termos da denúncia, enquanto a defesa postulou pela absolvição ou, subsidiariamente, pela aplicabilidade da pena no mínimo legal.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade do delito restou comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), auto de reconhecimento pessoal (fl. 07) e pelas provas orais colhidas.

Induvidosa a autoria por parte dos acusados, em razão das provas contidas nos autos, em especial pela confissão do acusado.

A testemunha Andrea, investigadora de polícia, relatou que a vítima procurou a delegacia noticiando que estava no ponto de ônibus na data dos fatos quando uma pessoa do sexo masculino, utilizando de uma blusa preta com escrito "Fila" se dirigiu até ela para tomar o seu celular, recusou entregar, então entraram em luta corporal onde o acusado a agrediu e tomou o aparelho celular, um casal que passava no momento abordou o acusado e conseguiu recuperar o aparelho. Expôs que, se tratando de um endereço de vários comércios, ela e outros investigadores conseguiram imagens de câmeras do dia dos fatos sendo possível visualizar perfeitamente o rosto do acusado. Luiz já é conhecido nos meios policiais pelo crime de apropriação indébita e por isso possuem registro fotográfico na delegacia. Posteriormente apresentaram a foto do acusado para a vítima, a qual reconheceu como sendo o autor do crime. O reconhecimento pessoal é de responsabilidade dos escrivãos. Questionada, informou que, quando foi até a delegacia, a vítima apresentava arranhões pelo braço.

Em interrogatório, Luiz Henrique disse que estava bêbado e queria pegar o celular para que pudesse beber mais. Nega ter agredido a vítima. Narra que tentou puxar o celular da vítima, caiu no chão então o pegou e saiu correndo, em seguida o casal correu atrás, momento em que se arrependeu e devolveu o celular a eles para entregarem a vítima. Disse estar arrependido. Narra que estava em tratamento pelo alcoolismo, atualmente está trabalhando de forma informal.

Em solo policial a vítima expôs que estava em um ponto de ônibus quando ao tentar guardar guardar seu celular na bolsa foi agredida pelo acusado que o subtraiu. Foi arranhada nos braços, pescoço e ainda, recebeu vários socos na cabeça.

O réu confessou ter tentado furtar o celular da vítima, apesar da negativa de que tenha a agredido, as provas acostadas aos autos apontam no sentido contrário. Não há verossimilhança nas alegações do acusado simplesmente puxou o celular da mão da vítima.

A versão apresentada pela vítima na delegacia foi corroborada pelo depoimento da testemunha prestado em juízo no sentido de que havia sofrido agressões, relatando, inclusive, que a vítima apresentava-se lesionada.

Na ocasião do reconhecimento fotográfico (fl. 07) foram exibidas à vítima outras fotos de pessoas semelhantes à que descrevera, mas ela não teve dúvidas ao proceder o reconhecimento de Luiz. Em que pese o reconhecimento fotográfico ter sido realizado por ela muito tempo após o furto foi confirmado pela confissão do acusado sob o crivo do contraditório.

Portanto, os elementos colhidos em juízo, aliados a fase instrutória, são suficientes para comprovar a prática delitiva do roubo. Logo, a procedência da ação é medida que se impõe.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, sopesadas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, observo que o réu agiu com excessiva violência contra a vítima. Nesse sentido, no depoimento de Alaide em sede policial e em juízo, ela afirma que além de arranhões no braço e no pescoço e de ter rasgado sua blusa, o agressor desferiu-lhe inúmeros socos na cabeça.

Portanto, exaspero a pena em 1/6 acima do mínimo legal, defino-a em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na segunda fase, presente atenuante da confissão. Todavia, a confissão foi parcial, vez que o acusado confessou o delito, mas não confessou a agressão. Assim, diminuo a pena em 1/8, definindo-a em 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, torno a pena fixada na segunda fase definitiva, qual seja, 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do quantum fixado, o regime inicial será o semi-aberto, a teor do art. 33, § 2º, "b", do Código Penal.

Incabível a substituição da pena corpórea ou suspensão condicional da pena em razão do cometimento do crime mediante violência, bem como pelo montante de pena aplicado, nos termos dos artigos. 44, inciso I e 77, "caput", do Código Penal. O réu, todavia, poderá recorrer em liberdade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu LUIZ HENRIQUE DE SOUZA RAMOS, como incurso no artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, fixado no mínimo legal.

O regime inicial da pena será o semi-aberto.

O acusado poderá apelar em liberdade.

Custas na forma da lei.

P.I.

Serrana, 09 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA